

Groupement de communes

Comblain-au-Pont

PV le 17-10-2023

Questions / réponses

Attribution de la nationalité belge aux enfants par effet collectif - Rappel

C'est l'article 12 du CNB : l'attribution par effet collectif d'un acte d'acquisition

Pour que l'attribution de la nationalité belge par effet collectif puisse se faire, il faut impérativement que les cinq conditions cumulatives suivantes soient réunies **à la date à laquelle l'auteur devient Belge** :

1. l'enfant doit être mineur, ou ne pas être émancipé avant 18 ans ;
2. il doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique à la date à laquelle son auteur (ou son adoptant) devient Belge (ce n'est une exigence que depuis le 1er janvier 2013) ;
3. l'auteur doit avoir acquis volontairement la nationalité belge ;
4. la filiation entre l'auteur et l'enfant doit être conforme au droit applicable au moment où elle a été établie, conformément aux dispositions de l'article 62 du Code de droit international privé (« l'établissement et la contestation de paternité ou de maternité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte »). La condition de filiation devra donc s'examiner selon le droit étranger applicable. **Le lien de filiation doit également exister au moment où l'auteur acquiert la nationalité belge.**
5. l'auteur doit exercer l'autorité parentale sur l'enfant : en Belgique, le législateur privilégie toujours l'exercice conjoint de l'autorité parentale (que les parents soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou non). Si l'un des deux parents décède, le survivant conserve seul l'autorité parentale. En cas de désaccord, le tribunal peut décider de confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents.

L'enfant devient Belge **à la date à laquelle l'auteur a acquis la nationalité belge.**

Questions subsidiaires :

- Une maman française qui est devenu belge et un papa français ont divorcé. La maman souhaite que leur enfant devienne également belge mais le papa n'est pas d'accord. > il s'agit de l'attribution et le souhait de la maman peut être simplement suivi. L'enfant obtiendra la nationalité belge ET ne perdra pas la nationalité française > double nationalité.
- Un papa apatride devenu belge : quid de la nationalité de son enfant ? L'enfant pourrait être belge. C'est la commune de naissance qui doit prendre cette décision (article 10 du CNB). L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 10 conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère. Pour plus d'informations à ce sujet : [Le nouvel article 10 du Code de la nationalité belge - Impacts et conséquences pour les communes - Vanden Broele Connect](#)

Pour les personnes qui changent de sexe, existe-t-il une check-list non pas pour l'agent, mais pour le citoyen afin qu'il pense à faire toutes les démarches, et quelles sont-elles ?

Le SPF Justice a publié une brochure qui explique la procédure au citoyen. Cette brochure a été modifiée suite aux récents changements législatifs. Elle doit être remise aux citoyens lorsqu'il vient faire sa déclaration.

Cette nouvelle version est disponible sur OrangeConnect : [Brochure d'information - Changer de prénom et modifier l'enregistrement du sexe à l'état civil - Vanden Broele Connect](#)

Le dernier chapitre est consacré aux démarches juridiques et administratives que le citoyen va devoir effectuer.

Un certain nombre d'institutions seront en principe automatiquement informées de la modification des données personnelles :

- Institutions de sécurité sociale (ONEM, CAPAC, INAMI, ONSS, etc.)
- Caisse d'allocations familiales
- Mutualité
- CPAS
- Assureurs accidents de travail
- Caisses de vacances annuelles
- Fonds de sécurité d'existence
- Sociétés régionales de logement
- ONE
- VDAB, Actiris, Forem

Mais pour d'autres organisations, le citoyen devra effectuer des démarches afin de les informer du changement de prénom et/ou du sexe. Il s'agit par exemple :

- Employeur
- École ou institution d'enseignement
- Syndicat
- Entreprises d'utilité publique (fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau)
- Câblodistributeurs, sociétés de téléphone et/ou fournisseurs d'accès à internet
- Banque et compagnie(s) d'assurances
- Médecins généralistes et spécialistes
- Société(s) de distribution de quotidiens et de magazines
- Bibliothèque
- Déclaration de don du corps à la science
- Etc.

Suite à la modification du prénom et/ou de l'enregistrement du sexe, le citoyen recevra un nouveau numéro de registre national et une nouvelle carte d'identité. Normalement, cette demande se fait automatiquement lors de l'adaptation de son prénom et/ou de l'enregistrement du sexe.

Lors de la demande d'acquisition de la nationalité belge, le citoyen qui doit apporter les preuves concernant sa participation économique, doit-il avoir travaillé 468 journées au cours des 5 dernières années et ce, de manière ININTERROMPUE ?

Pour prouver la **participation économique**, il faut **468 jours de travail au cours des 5 dernières années**. Les personnes qui ont exercé une activité professionnelle sous divers statuts au cours de la période requise doivent produire les documents relatifs aux divers statuts sous lesquels elles ont travaillé. On n'exige pas un travail ininterrompu, mais bien 468 jours de travail au cours de cette période de 5 ans.

Mais le demandeur peut prouver son **intégration sociale** en apportant la preuve qu'il a **travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration d'acquisition de la nationalité belge**, comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. Précision de notre expert : il faut avoir travaillé un peu tous les mois pendant 5 ans, et il faut un total d'au moins 468 jours également.

- Par exemple, une personne a travaillé un jour par mois pendant 5 ans : elle a travaillé "un peu tous les mois" mais pour un total de 60 jours seulement au final sur 5 ans (12 jours par an x 5 ans). Ce ne serait donc pas suffisant.

Notons que l'intégration sociale peut être prouvée de différentes manières (formation professionnelle, diplôme au minimum de niveau CESS, parcours d'intégration).

- N'hésitez pas à consulter, dans OrangeConnect, le Livre *Etat-Civil 5 : Nationalité* [Etat civil 5 : Nationalité - Vanden Broele Connect](#). C'est une mine d'information !

Deux citoyens bulgares sont dans les conditions pour faire la demande d'acquisition de la nationalité belge. Leur fils de 20 ans est toujours étudiant. Peut-il également demander la nationalité belge ?

L'attribution de la nationalité par effet collectif n'est **pas possible**, parce que l'enfant n'est **plus mineur**.

Si le fils de 20 ans est né en Belgique et qu'il y a toujours résidé, il peut acquérir la nationalité belge sur base de **l'article 12bis, §1^{er}, 1°**.

Au 1° de l'article 12bis, l'étranger doit :

- avoir atteint l'âge de 18 ans ;
- être né en Belgique et y avoir fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal.

Son intégration est présumée du fait qu'il est né en Belgique et y a **toujours résidé**.

Autre possibilité : si le fils séjourne en Belgique depuis 5 ans et qu'il y a effectué ses études, il pourrait remplir les conditions fixées par l'article 12bis, §1^{er}, 2° :

- avoir atteint l'âge de 18 ans ;
- séjourner légalement en Belgique depuis cinq ans ;
- apporter la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales ;
- prouver son intégration sociale ;
- prouver sa participation économique.

S'il a un diplôme de niveau CESS, il remplit les conditions de l'intégration sociale et de la connaissance linguistique. Mais aussi de la participation économique :

- Une année scolaire en Belgique correspond en moyenne à 182 jours de classe et un CESS (certificat de l'enseignement secondaire supérieur) sanctionne un cycle final de trois années.
- On déduira donc 546 jours (182 jours x 3) et on arrivera à la conclusion que si l'étranger est titulaire d'un tel certificat, il atteindra d'office les 468 jours légalement requis.

ATTENTION : sont déduites **uniquement les années d'étude effectuées durant le délai requis des 5 années précédant immédiatement la demande de nationalité**.

Ici aussi le Livre [Etat civil 5 : Nationalité - Vanden Broele Connect](#) vous explique tout cela en détails !

Une citoyenne se marie en 1975, divorce en 1986. Son ex-époux change de sexe et de prénom en 2015. Sur la fiche RN de l'ex-époux, il n'y a plus aucune trace du mariage ni du divorce. Est-ce « normal » ?

Non, ce n'est pas normal. Cette mention devrait toujours figurer mais dans le RN de l'ex-conjoint.

Après l'établissement d'un acte de modification de l'enregistrement du sexe, l'ancien dossier de la personne dans le registre national est annulé et un nouveau dossier est collecté avec un nouveau numéro de registre national.

Dans le nouveau dossier doivent être reprises toutes les informations de l'ancien dossier.

La modification de l'enregistrement du sexe n'a pas d'effet rétroactif :

- la filiation initiale est maintenue ;
- l'ancien numéro de Registre national est conservé dans les dossiers de l'ex-conjoint ou de l'ex-cohabitant légal.

La procédure est décrite ici : [T.I. 004 - MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT DU SEXE - Vanden Broele Connect](#)

Pour corriger cela : il faut remonter l'information au RN pour qu'ils puissent enrichir le nouveau RN de cette personne.

Un acte de naissance issu de la BAEC, rédigé en néerlandais, destiné à un mariage, doit-il être traduit ?

Non ce n'est pas nécessaire, étant donné qu'un extrait est suffisant et que cet extrait peut être généré dans les trois langues nationales.

Néanmoins, l'agent peut décider, pour son propre « confort », de traduire l'acte via Deepl, par exemple. [DeepL Traduction – DeepL Translate : le meilleur traducteur au monde](#)

Question subsidiaire :

- une dame (qui a eu auparavant le statut de réfugiée) devenue belge depuis 2018 souhaite se marier. Elle fournit une attestation du CGRA, à la place de l'acte de naissance (qu'elle ne peut pas se procurer). On peut l'accepter. Attention : l'attestation du CGRA ne doit être annexée nulle part dans la BAEC.
(si le Procureur vous dit que non, ce n'est pas logique car c'est ce même document qui a été accepté lors de la demande de nationalité !)

Un jugement supplétif (cf. Tribunal de la Famille) peut aussi palier l'absence d'acte de naissance et peut, quant à lui, être intégré dans la BAEC. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans ce document : [FOCUS – Comment suppléer à l'absence d'acte de naissance ? - Vanden Broele Connect](#)

Procédure changement de sexe et de prénom : peut-on accepter prénom neutre ?

Le nouveau modèle de déclaration sur l'honneur indique ceci :

« Déclare que j'ai la conviction que mon/mes prénom(s) dans mon acte de naissance ne correspond pas à mon identité de genre vécue intimement. Pour cette raison, je demande par la présente la modification de mon/mes prénom(s). »

Cela permet-il le choix d'un prénom « neutre » ? **Oui**, parce que la circulaire dit que le choix du nouveau prénom ne doit plus être « conforme » à l'identité du genre intimement vécue :

« La condition du choix d'un prénom conforme à l'identité de genre vécue intimement est également supprimée. »

En très résumé :

La procédure de changement de sexe n'est plus irrévocable.

Il n'y a plus de limite au nombre de fois qu'une personne peut changer de prénom sur la base de la conviction que son prénom ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

La procédure pour le changement de l'enregistrement du sexe se fait toujours en 2 étapes :

1. La personne fait une la déclaration auprès de l'OEC du lieu d'inscription dans le registre de la population ou registre des étrangers. L'OEC prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé.

A compter de la date de l'accusé de réception, le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois pour rendre un avis négatif sur la demande de modification. Il ne peut toutefois rendre un avis négatif que si la demande de modification de l'enregistrement du sexe est contraire à l'ordre public. Par exemple en cas de fraude, lorsque des personnes tentent d'échapper à leurs créanciers, veulent usurper une identité, etc.

En cas d'avis négatif, l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte de modification.

2. L'intéressé doit se présenter une seconde fois devant l'OEC, entre le 3ème et le 6ème mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception afin que l'enregistrement de son sexe puisse effectivement être modifié. Mais il n'y a plus de 2^{ème} déclaration. > quid de la preuve de présence du citoyen lors de sa 2^{ème} visite ? (= sécurité pour l'agent que la personne s'est bien présentée). La commune pourrait préparer un document propre au service. MAIS aucun document ne doit obligatoirement être prévu à cet effet lors du 2^{ème} passage à l'administration communale.

Comme pour la déclaration, l'intéressé ne doit pas comparaître en personne, mais peut se faire représenter par le biais d'une procuration spéciale et authentique.

Entrée en vigueur : le 1er octobre 2023, sans disposition transitoire. Les personnes qui ont déjà entamé une procédure devant le tribunal pour obtenir une nouvelle modification d'enregistrement du sexe conformément à l'ancienne réglementation peuvent appliquer immédiatement les nouvelles dispositions, sans attendre la décision du tribunal.

Résumé des

nouveautés :ici : <https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/highlights/detail/720858519162589685/transgenretransidentite-les-modifications-entrent-en-vigueur-ce-1er-octobre?query=transgenre>

Et ici :

<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/highlights/detail/720858519162589804/transgenre-une-circulaire-pour-mieux-comprendre-les-changements-legislatifs?query=transgenre>

Et la circulaire : [CIRCULAIRE du 27 septembre 2023 relative à la modification de l'enregistrement du sexe - Vanden Broele Connect](#)

En 2017, des citoyens belges, domiciliés en France, deviennent parents d'un enfant né à Villeneuve d'Ascq. En 2019, ces mêmes citoyens, mais domiciliés en Belgique, sont à nouveau parents d'un enfant né au même endroit. Dans l'acte de naissance du premier enfant, la maman porte 2 prénoms tandis que dans celui du deuxième enfant, la maman porte 3 prénoms. Les parents nous demandent de transcrire les actes dans la BAEC. Au RN, la maman est bien reprise sous les prénoms Marie Aline Betty. Doivent-ils demander une correction de l'acte de naissance ?

Si la mère est née en Belgique, le premier acte en France ne doit pas forcément être corrigé.

En effet, **l'article 69 du Code civil** prévoit que l'acte étranger peut être corrigé si l'intéressé est connu dans la BAEC avec une autre information et pour autant que l'information différente corresponde à une erreur matérielle.

*« Lorsque l'acte étranger contient une erreur matérielle visée à l'article 34, **constatée sur la base d'un acte enregistré dans la BAEC**, l'acte sur la base d'un acte étranger mentionne les données de l'acte étranger rectifiées ou complétées par l'officier de l'état civil. »*

Cependant, il peut être intéressant d'en informer la mère pour qu'elle fasse le nécessaire en France mais cela ne doit pas empêcher que l'acte soit "utilisé" en Belgique ou enregistré dans la BAEC.

- Erreur matérielle : l'acte 'à la belge' qui sera établi sur base de l'acte étranger mentionnera bien les 3 prénoms.

Une jeune citoyenne est inscrite en adresse de référence au CPAS depuis 07/2022. Or, elle résiderait bien chez ses parents dans une autre commune. Pouvons-nous envoyer un modèle 6 afin de l'y faire domicilier ?

Ce que disent les Instructions générales population :

Lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions, ne se présente pas au moins une fois par trimestre ou ne collabore pas du tout, le CPAS doit prendre à l'égard de l'intéressé une décision de mettre fin à l'aide relative à l'adresse de référence auprès du CPAS ou d'une personne physique.

Avant de prendre la décision de suppression, le CPAS doit informer l'intéressé selon la manière communiquée par ce dernier.

La décision de suppression doit être communiquée par envoi recommandé ou contre accusé de réception. A cet effet, il est tenu compte du mode de contact communiqué par le demandeur d'aide.

Une attestation de suppression sera délivrée en même temps, destinée à la commune, afin que la commune puisse radier l'intéressé.

La commune supprime l'adresse de référence dans les cas suivants :

- sur la base de l'attestation de suppression délivrée par le CPAS ;
- suite à une inscription de l'intéressé à l'adresse de sa résidence principale effective, à sa propre demande **ou d'office** ;
- suite à la déclaration écrite de la suppression de l'adresse de référence de la personne physique, à l'adresse de laquelle le sans-abri était inscrit.

La commune transmet électroniquement une notification au CPAS l'informant qu'il est mis fin à l'adresse de référence. La commune informe également la personne concernée et, en cas d'adresse de référence auprès d'une personne physique, la personne physique. (Voir [circulaire du 7 juillet 2023](#) du Ministre, chargé de l'Intérieur, et du Ministre, compétent pour l'Intégration sociale).

Nous recevons une notification d'une commune relative à la migration d'un acte de divorce concernant un mariage qui se trouve dans la BAEC (avec le divorce en mention marginale). Je ne comprends pas la nécessité de migrer le divorce.

Peu importe, si la commune le demande, l'acte doit être migré.

Pour certaines démarches administratives (organismes bancaires), il peut être nécessaire de produire l'acte de divorce et non l'acte de mariage émargé.

- **Cela ne concerne que les actes de divorce avant l'entrée en vigueur de la BAEC.**

L'article 68 § 1 de l'ancien Code civil : intégration d'un acte étranger dans la BAEC – Le cas de l'acte de décès.

« Chaque belge, ou son représentant légal, peut demander à l'officier de l'état civil d'établir un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'un acte de l'état civil étranger qui le concerne.

La demande peut être adressée soit à l'officier de l'état civil de son lieu d'inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles. »

Cet article s'applique lorsque l'une des parties principales mentionnées dans l'acte est belge. Ce sera le cas lorsque l'état civil du principal intéressé belge est modifié.

Les cas d'application de l'article 68 § 1 de l'ancien Code civil sont, par exemple, les suivants :

- l'établissement d'un acte de naissance d'un non-Belge à la demande du parent belge ;
- l'établissement d'un acte de naissance d'un Belge à la demande du parent non belge ;

Cas dans lesquels l'article 68 § 1 de l'ancien Code civil ne s'applique pas :

- établissement d'un acte de naissance d'un non-Belge à la demande du conjoint belge : dans ce cas, le principal intéressé n'est pas belge et le conjoint belge n'est pas mentionné dans l'acte ;
- l'établissement d'un acte de mariage à la demande d'un témoin belge : dans ce cas, le témoin n'est pas un acteur principal et son état civil n'est pas modifié non plus.

Le Procureur du Roi peut également en faire la demande.

Le cas particulier des actes de décès étrangers:

Cette question est soulevée dans les FAQ BAEC (version 2020) :

"2.10.8. Chaque acte de décès étranger d'un Belge doit-il être enregistré dans la BAEC sur la base d'un acte étranger ? À la demande de qui ?

Tout **Belge ou son représentant légal** peut demander à l'officier de l'état civil d'établir un acte sur la base d'un acte étranger le concernant (art. 68 §1 du Code civil, voir aussi question 1, 1. 1.). Les héritiers ne peuvent donc pas le demander. Toutefois, étant donné que l'article 68 §1 du Code civil se veut une reprise de l'ancien article 48 du Code civil (exposé des motifs 54K2919001, p. 120) et de l'ancien article 48 (introduit avec le CDIP), il était principalement nécessaire de fournir une base juridique pour le principe qui prévoit que la transcription des actes étrangers ne peut être refusée (circulaire CDIP 2004, M.B. 28/09/2004, p. 1). 69601). **Il semble opportun - comme dans la pratique actuelle - de ne pas refuser l'établissement d'un acte de décès sur la base d'un acte de décès étranger d'un Belge lorsqu'il est présenté, par exemple, par les héritiers."**

Pourraient donc demander l'établissement d'un acte de décès sur base de l'acte étranger : le conjoint, un ascendant ou un descendant du premier degré. Et, bien sûr, le procureur du Roi.

Ce qui change avec la loi réparatrice :

Tout Belge ou son représentant légal **sera tenu** de présenter à l'officier de l'état civil l'acte authentique étranger qui le concerne et pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état

de la personne. Aujourd'hui, cela ne se fait que sur demande, c'est facultatif, ce qui entraîne très souvent des différences entre la BAEC et le Registre national.

Cet article n'entrera pas en vigueur le 1^{er} janvier 2024. Un AR doit déterminer la date d'entrée en vigueur qui sera au plus tard le 1^{er} janvier 2025.

Autre changement prévu pour les actes de décès (art. 29 Code civil):

Les extraits d'actes de décès et les copies d'actes de décès établis après le 31 mars 2019 sont **immédiatement publics**. Mais les copies d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 ne sont pas immédiatement publiques, car les actes de décès contiennent des informations supplémentaires.

Ici aussi l'entrée en vigueur sera au plus tard le 1^{er} janvier 2025.

Article 68 §2 de l'ancien Code civil - L'intégration dans la BAEC d'un acte d'état civil étranger présenté par un non-Belge

L'officier de l'état civil (OEC) peut introduire un acte d'état civil étranger dans la BAEC lorsque cet acte lui est présenté dans le cadre de l'établissement ou de la modification d'un acte d'état civil belge, peu importe la nationalité de la personne concernée.

Par exemple :

- Un ressortissant étranger vous demande d'intégrer son acte de naissance dans la BAEC : non on ne peut pas.
- Un ressortissant étranger va se marier et il présente son acte de naissance. Oui on va l'intégrer car cet acte sera nécessaire pour l'établissement d'un autre acte, l'acte de mariage en l'occurrence. Même chose pour l'acte de nationalité.

Ce qui change dans la **loi réparatrice** : il est précisé qu'il s'agit d'un « acte authentique » et plus d'un « acte d'état civil ». Pourquoi ? Pour englober un plus grand nombre d'actes (et être en conformité avec l'article 39 du CoDIP). Mais **pas d'entrée en vigueur avant 2025**.

- L'acte étranger est intégré après l'intégration de l'acte belge pour lequel il était demandé.

En cas de déménagement, transmettons-nous avec le 'modèle 5' les déclarations de dernières volontés ainsi que les ordonnances de la Justice de paix relatives à l'administration des biens/personnes ?

Les déclarations de dernières volonté : oui.

Les ordonnances de la Justice de paix relatives à l'administration des biens/des personnes : non.

Les informations concernant le statut de la personne représentée ou assistée + le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens sont reprises au RN. C'est prévu par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

D'après les instructions générales 'population', les ordonnances (ou autres décisions) désignant un administrateur ne sont pas à envoyer avec le Modèle 5.

Voici ce que disent les instructions :

Les documents qui, si d'application, doivent être transmis par courrier (modèle 5) sont :

- les fiches relatives à la déchéance et à la réhabilitation à la conduite, l'échange de permis de conduire non-européens et l'autorisation d'instruire ;
- une copie de la fiche prévue à l'article 7bis du Code électoral (cela concerne les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus) ;
- la déclaration écrite relative aux funérailles et sépultures.

Ville/Commune de _____ n° _____
Code INS _____

Modèle 5

À l'Officier de l'état civil
de et à _____

Veuillez trouver, en annexe, les dossiers personnels des personnes mentionnées sur le certificat modèle 3 en date du _____

à savoir :

1. (nom - prénoms - numéro national)
2. (nom - prénoms - numéro national)
3. (nom - prénoms - numéro national)
4. _____

Les dossiers précités comportent respectivement les documents repris sur le tableau ci-dessous.

Personnes reprises sous le numéro (utiliser la même numérotation qu'à l'alinéa 1^{er} et apposer une croix dans la case correspondant au document transmis).

Nature du document	1	2	3
a) Le cas échéant, les fiches relatives à la déchéance et la réhabilitation à la conduite, l'échange de permis de conduire non européens et l'autorisation d'instruire			
b) Le cas échéant, copie fiche prévue à l'article 7bis du Code électoral			
c) La déclaration écrite relative aux funérailles et sépultures stipulées par la loi, le décret ou l'ordonnance			

(Date) _____

Signature de l'Officier de l'état civil
ou de son délégué

Sceau de la ville/commune

Quid du bulletin de décès mensuel destiné à l'enregistrement (toujours d'actualité) ?

Oui, tout ceci est prévu par l'[ARRETE ROYAL du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès - Vanden Broele Connect](#) qui est toujours en vigueur.

Le certificat médical de décès (modèle IIIC ou D) contient en fait différents volets spécifiques ([Microsoft Word - joos03cf_model III c fr .doc \(ccc-ggc.brussels\)](#)).

Le modèle III D: déclaration de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né. Il doit être rempli pour tout enfant décédé de moins d'un an ou pour tout enfant mort-né dont le poids de naissance est d'au moins 500 G ou dont l'âge gestationnel est d'au moins 22 semaines ou dont la taille du vertex au talon est d'au moins 25 cm (critères de l'OMS)

Le modèle III C: déclaration de décès d'une personne âgée d'un an ou plus

Comme le prévoit l'A.R. du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès, l'administration communale remplit le volet D, vérifie le volet B et conserve le volet A. Le volet C, qui contient les informations médicales, est à remplir et à mettre sous enveloppe scellée par le médecin (ces informations ne sont donc pas accessibles à l'administration communale). Il sera ouvert à l'Observatoire de la Santé et du Social sous la responsabilité du médecin responsable.

L'administration communale transmet les volets B, C et D des bulletins aux médecins fonctionnaires communautaires responsables, dans le délai prévu par l'A.R. précité.

Seul le médecin fonctionnaire communautaire responsable est autorisé à ouvrir et traiter le volet C, initialement remis à l'administration communale sous enveloppe scellée.

La cause précise d'un décès ne figure pas sur le volet (A) conservé par l'administration communale.

Toutes les informations sont reprises ici : [Formulaires de déclaration relatives aux naissances et aux décès | Statbel \(fgov.be\)](#)

Comment organisez-vous les politiques de reprise dans les cimetières ?

Tout dépend d'abord s'il s'agit de sépultures en fin de concession ou en défaut d'entretien.

Pour les sépultures en fin de concession :

- Il faut procéder, 13 mois au moins avant le délai d'expiration de la concession, à l'affichage sur la sépulture et à l'entrée du cimetière de l'avis de fin de concession. Il faut également envoyer une copie de cet avis par courrier (et un courrier électronique si on dispose de l'adresse mail) au titulaire de la concession ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
- Il faut également toujours compter 2 Toussaints pour l'affichage. Dès lors, il est recommandé, de faire coïncider les délais de fin de concessions avec la date du 02/11. Toute cette procédure est sanctionnée par l'article L1232-8, § 2 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
- Schéma idéal des délais d'affichage :
 - Envoi du courrier ou mail au plus tard le 30/09/année X
 - Délai d'un mois pour le titulaire de la concession ou ses ayants droit pour répondre
 - Début de l'affichage au cimetière (entrée + sépulture) le 31/10/année X
 - Délai de 2 Toussaint = Affichage prend fin le 01/11/année X+1
 - Au terme de ce délai, si personne ne s'est manifesté, le gestionnaire public prend acte dans une délibération, des sépultures récupérées au terme de l'affichage et procède au placement des restes mortels et des cendres dans l'ossuaire du cimetière. Ces opérations doivent être mentionnées au registre des cimetières comme le prévoit l'article L1232-12/1 du CDLD.

N'importe qui peut demander le renouvellement d'une concession. La personne ne doit pas forcément être de la famille comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article L1232-8 du CDLD.

Il faut aussi distinguer s'il s'agit d'une ancienne concession à perpétuité ou pas. En effet, le renouvellement des anciennes concessions à perpétuité est gratuit tandis que pour les autres concessions, le renouvellement est payant.

Pour les sépultures en défaut d'entretien :

- Il est important de rappeler ce que signifie le défaut d'entretien. Cette notion est expressément définie à l'article L1232-1, 18 ° comme suit : « défaut d'entretien : état d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public. »
- L'article L132-12 du CDLD explique la procédure de constatation du défaut d'entretien. Il est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué. Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.
- Même en présence d'un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le gestionnaire public, transmis par une personne intéressée, une copie de l'acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. En cas d'engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l'affiche. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux.

- Si aucun délai n'est expressément prévu, il faut être réaliste dans le délai que vous allez laisser pour la remise en état : 1 mois pour remettre en état est bien trop court et par contre 12 mois risque de laisser à la famille le temps d'oublier son obligation. D'expérience, j'applique un délai de 3 mois tout en étant compréhensive en fonction des familles et des possibilités de celles-ci et laissant jusqu'à 6 mois dans les cas plus sensibles.
- Schéma idéal des délais d'affichage :
 - Envoi du courrier ou mail au plus tard le 30/09/année X demandant une réponse au plus tard le 30/10/année X
 - Délai d'un mois pour le titulaire de la concession ou ses ayants droit pour répondre
 - Début de l'affichage au cimetière (entrée + sépulture) le 31/10/année X – Attention, il faudra mentionner si un engagement est pris pour réaliser les travaux
 - Délai de 2 Toussaint = Affichage prend fin le 01/11/année X+1
 - Au terme de ce délai, si la concession n'a pas été remise en état, le gestionnaire public prend acte dans une délibération, des sépultures restées en défaut d'entretien et procède au placement des restes mortels et des cendres dans l'ossuaire du cimetière. Ces opérations doivent être mentionnées au registre des cimetières comme le prévoit l'article L1232-12/1 du CDLD.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Christel Dubois :
christel.dubois@vandenbroele.be).

Le legs du corps à la science

Une personne qui désire léguer son corps à la Science **doit exprimer clairement cette volonté par un écrit daté et signé de sa main. Cet écrit est remis à l'administration communale au moment de la déclaration de décès.** Avant la délivrance de tout permis, assurez-vous d'être en possession d'un document d'acceptation du corps délivré par l'Université où sera transférée la dépouille. La dépouille doit être placée dans un cercueil pour le transport vers l'Institut, qui doit se faire au moyen d'un corbillard. Au terme des travaux scientifiques, le corps doit être inhumé ou incinéré.

Le don de corps à la Science nécessite donc un contrat de don de corps entre le (futur) défunt et l'Université envers laquelle il compte réaliser ce geste. On ne peut en effet pas donner le corps de son proche à la Science, il doit s'agir d'un choix personnel du défunt de son vivant.

Par ce contrat, il prend connaissance des diverses conditions imposées par l'Université (délai d'entrée suite à décès, conditions d'accès selon les causes de décès, etc.) et des modalités de gestion de sa dépouille mortelle en fin de travaux scientifiques.

Dans certains cas, l'Université ne prévoit que la restitution du corps aux proches sans aucune proposition de prise en charge (organisationnelle et financière) des obsèques par ses soins.

Dans d'autres, le contrat propose soit :

- Une inhumation en sépulture non concédée par et aux frais de l'Université, dans un cimetière de l'entité où elle est établie (sur base d'une convention avec ce gestionnaire public) ;
- Une restitution du corps à la famille pour :
 - Inhumation (la famille prend alors les dispositions utiles, dans le respect des volontés éventuelles du défunt) et obtient un permis d'inhumer de la commune du lieu de décès ;
 - crémation, la double vérification médicale des causes de décès ne doit donc pas être oubliée pour respect du prescrit légal en cas de crémation suite à causes naturelles de décès. Conseil, afin de ne pas retarder l'entrée du corps à l'Université, organiser cette mission avec un médecin de l'Université et l'assermenter pour réalisation de ces missions, qui sont souvent faites sans frais pour la commune.

Attention toutefois, le point 16 de l'annexe 1 de l'AGW de 2010, AGW d'ailleurs modifiée par l'AGW du 28/03/2019, semble s'avérer problématique en cas de crémation d'un corps donné à la Science :

« Art. 10. L'exploitant veille à ce que ne soient admis dans le crématorium que les cercueils accompagnés d'un certificat établi par l'entrepreneur de pompes funèbres conformément à l'annexe 1re et les boîtes étanches pour les pièces anatomiques. »

« 16. Le corps n'a subi aucun traitement de thanatopraxie avec des produits à base de formaldéhyde. »

Dans le second cas, ce type de contrat pose souvent question. Peut-il/doit-il être considéré comme acte de dernières volontés, considérant que l'ensemble des possibilités légales en matière de funérailles et sépultures n'y sont pas reprises ?

D'autre part, il arrive parfois que le contrat de don de corps entre en contradiction avec une déclaration de dernières volontés (antérieure ou postérieure au contrat de don de corps) et soulève des problèmes d'analyse des volontés du défunt.

De plus, la compétence territoriale pour délivrance du permis d'inhumer/de crémation appartient à l'OEC du lieu de décès et non à celui du lieu de l'Université, ce qui rajoute un souci d'interprétation de ces cas.

Questionné sur le sujet en 2010, le SPW indiquait dans un dossier litigieux entre inhumation et crémation suite à don de corps :

« Je pense (avec l'article L1232-17 qui renvoie à L1232-23 §2 CDLD) que l'acte de don de son corps à la science dans lequel le défunt exprime sa volonté d'être inhumé s'apparente à un acte "satisfaisant" aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires - soit être sain d'esprit (article 901 code civil), être majeur (903 cc) et écrit en entier, signé et daté de la main du testateur (970 cc).

Il est vrai que le texte n'est pas écrit en entier de la main du testateur mais il montre à suffisance - et à mon sens - la volonté du défunt de ne pas être incinéré puisque c'est un choix qu'il pouvait faire et qu'il n'a objectivement pas fait. Et je pense que l'on ne pourra pas reprocher à ce document de n'être pas entièrement écrit de la main de la personne puisqu'il se présente comme un "choix multiple".

Donc, à mon sens, la commune doit refuser de faire droit à la demande de la famille - mais celle-ci peut saisir le Président TPI si elle le souhaite ou tenter le coup avec le Parquet. »

En 2012, dans un autre dossier, où contrat de don de corps et dernières volontés déposées devant OEC s'entrechoquaient, la réponse du SPW précisait :

« Si une déclaration à l'OEC a été réalisée par le donneur, c'est avant tout celle-ci qui doit être respectée, étant donné la démarche qu'elle a nécessitée. Cela permet de tenir compte de la probabilité que le donneur n'ait pas mesuré toutes les conséquences de la conclusion du contrat en termes de mode de sépulture. Cependant, si dans le contrat conclu entre l'Université et le donneur, ce dernier a expressément mentionné sa volonté d'un choix de mode de sépulture, il convient alors de faire preuve de souplesse et de prendre en considération cette donnée, seulement si le contrat de don de corps a été conclu postérieurement à la déclaration de dernières volontés.

...

Si la famille marque son désaccord sur la décision rendue, le litige relèvera alors des juridictions civiles compétentes.».